

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 181/2538 พนักงานอัยการจังหวัดเลย
นาย ชีรพงษ์ มีดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยเป็นชาวบ้านขับรถยนต์รับคนสัญชาติลาวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดย
ได้ค่าโดยสารเพียงคนละ 100 บาทและไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนสมควรให้โอกาส
จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปจึง รอการลงโทษให้จำเลย

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2536 เวลา กลางคืนหลัง เทียง จำเลย
ให้ ความ ช่วยเหลือ นำ พา คนต่างด้าว เชื้อชาติ ลาวสัญชาติ ลาว จำนวน 10 คน
จาก ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้า มา ใน ราชอาณาจักรไทย
โดย ฝ่าฝืน ต่อ กฎหมาย เหตุ เกิด ที่ ตำบล เขียงคาน อำเภอเขียงคาน จังหวัด เลย
ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63 ลงโทษ จำคุก 2 ปีและ ปรับ 20,000 บาท
จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่การ พิจารณา นับ เป็นเหตุ บรรเทา
โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 1 ปี และ

ปรับ 10,000 บาทโทษ จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30

โจทก์ อุทธรณ์ ขอ ไม่ให้ รอกการลงโทษ จำเลย

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ลงโทษ จำคุก 1 ปีโดย ไม่ลงโทษ
ปรับ จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การพิจารณา คง จำคุก 6 เดือน
นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา ขอให้ รอกการลงโทษ

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า จำเลย เป็น ชาวบ้าน ชับ รถยนต์รับ คน สัญชาติ
ลาว เข้า มา ใน ราชอาณาจักรไทย โดย ได้ ค่า โดยสารเพียง คน ละ 100 บาท
เท่านั้น จำเลย ไม่เคย กระทำ ความผิด มา ก่อนเห็นสมควร ให้ โอกาส จำเลย กลับ
ตัว เป็น พลเมือง ดี ต่อไป ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ใช้ดุลพินิจ ไม่รอกการลงโทษ ให้
จำเลย นั้น ไม่ต้อง ด้วย ความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกา จำเลย ฟังขึ้น แต่ เพื่อ ให้
จำเลย หลา บำ จำ เห็นควรลงโทษ ปรับ จำเลย ด้วย "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ปรับ จำเลย 20,000 บาท อีก สถาน หนึ่งเมื่อ ลดโทษ
ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คง ปรับ 10,000 บาท โทษ
จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ